

K. br. 809/18

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Nenad Vujanović, uz učešće Nataše Paunović, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljenih G. V. i Z. C., koje u postupku brani advokat T. K., zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po optužnom predlogu ODT Podgorica Kt.br. 5/16 od 25.03.2019. godine, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju dva sporazuma o priznanju krivice, dana 25.06.2019. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

G. V., od oca V. i majke Lj., rođene Š., rođen xx.xx.19xx. godine u Skadru, Republika Albanija, sa prebivalištem u Podgorici, Mahala bb, državljanin Republike Albanije, po zanimanju radnik, neoženjen, bez djece, završio osnovnu školu, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 260/2009 od 26.10.2011. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 904/12 od 06.02.2013. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, izrečena uslovna osuda 6 (šest) mjeseci zatvora uslovno na 2 (dvije) godine.

Z. C., JMB xxxxxxxxxxxxxx, od oca Ž. i majke M., rođene B., rođen xx.xx.19xx. godine u Skadru-Republika Albanija, sa prebivalištem u Podgorici, Mojanovići bb, državljanin Republike Albanije, po zanimanju privatnik, oženjen, otac jednog djeteta, završio srednju elektrotehničku školu, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan.

K r i v i s u

Što su:

Dana 21.06.2015. godine, u kafe baru „Buda bar“, u Ulici Jovana Tomaševića bb u Podgorici, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, učestvovao u tuči u kojoj je drugom nanijeta teška tjelesna povreda, na način što je došlo do tuče između okrivljenih G. V. i Z. C. i oštećenog D. Z. sa jedne i M. Š. sa druge strane, kada su međusobno razmjenjivali udarce, kojom prilikom je oštećeni D. Z. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu ubodine u središnjem dijelu dokičmenog predjela lijevo, koja sa kanalom nastavlja ka grudnoj duplji, istu otvara i praćena je prisustvom vazduha u lijevoj polovini grudne duplje.

-čime su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenog Gojka Vukčevića, primjenom citirane odredbe, te čl. 4 st. 2, čl. 32, čl. 41 i 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

OSUĐUJE

Na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 360 (tristotinešezdeset) časova, koja će se izvršiti za vrijeme od 6 (šest) mjeseci, s tim što ne može biti duža od 60 (šezdeset) časova u toku jednog mjeseca.

Ukoliko okrivljeni ne bude vršio rad u javnom interesu, ova kazna će se zamijeniti kaznom zatvora tako što će se svakih započelih 60 (šezdeset) časova rada u javnom interesu zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca.

Dok sud okrivljenom Z. C., primjenom citirane zakonske odredbe, te odredbe čl. 4 st. 2, čl. 42, čl. 52 st. 2, čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude, ponovo ne učini krivično djelo.

Obavezuju se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka plate ovom sudu iznose od po 30,00 eura na ime sudskog paušala, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom ODT-a Podgorica Kt.br. 5/16 od 25.03.2019. godine, između ostalog okrivljenim G. V. i Z. C. je stavljeno na teret da su učinili krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Dana 21.06.2019. godine, zastupnik optužbe je u smislu čl. 300 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku dostavio sudu dva sporazuma o priznanju krivice Kt.br. 5/16 od 21.06.2019. godine, dva zapisnika o pregovaranju i dva zapisnika o priznanju okrivljenih, iste poslovne oznake i datuma, radi donošenja odluke o zaključenim sporazumima, sa predlogom da se isti usvoje.

Na ročištu za razmatranje sporazuma, održanom dana 25.06.2019. godine, sud je izvršio uvid u dokaze predložene optužnim predlogom i to: iskaz svjedoka D. Z. datog pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, na zapisnik o saslušanju svjedoka od 30.11.2015. godine, iskaz svjedoka M. Š., iskaz svjedoka V. T. dat pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, na zapisnik o saslušanju svjedoka od 09.07.2015. godine, iskaz S. F., dat pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, na zapisnik o saslušanju svjedoka od 01.12.2015. godine, zapisnik o uviđaju Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 438/15 od 21.06.2015. godine, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 438/15 od 21.06.2015. godine, izvještaj o analizi podataka o telefonskom saobraćaju za SIM karticu 069/838-874 za dan 21.06.2015. godine u periodu od 01,00 do 11,00 časova, izvještaj o DNK vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu broj 2196/15 od 21.10.2015. godine, nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke N. R. od 21.10.2015. godine, u spise predmeta Višeg suda u Podgorici K.br. 123/15 i Kv.br. 913/15 i u presudu Višeg suda u Podgorici Kv.br. 913/15 od 01.02.2016. godine, koja je postala pravosnažna dana 01.02.2016. godine, te uvjerenje iz kaznene evidencije na ime okrivljenog G. V. izdato od strane Ministarstva pravde broj 05/2-72-4720/19 od 09.04.2019. godine, te uvjerenje iz kaznene evidencije na ime okrivljenog Z. C. izdato od strane ovog suda pod brojem KE 566/2019 od 05.04.2019. godine.

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenih za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma, sud je cijenio sadržinu navedenih dokaza, iz kojih nesumnjivo proizilazi da su okrivljeni G. V. i Z. C. u vrijeme, mjesto i na način opisan u izreci presude učinili krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje ih je ovaj sud oglasio krivim, nakon što je u svemu prihvatio sporazume o priznanju krivice.

Odlučujući o krivičnim sankcijama iz sporazuma o priznanju krivice, zaključenog između stranaka, sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa istim prihvatljiv. Naime, okrivljeni G. V. je ranije osuđivan, što je nesumnjivo utvrđeno iz Uvjerenja iz kaznene evidencije na ime okrivljenog G. V., izdatog od strane Ministarstva pravde broj 05/2-72-4720/19 od 09.04.2019. godine (između ostalog za krivično djelo sa elementima nasilja), dok okrivljeni Z. C. nije ranije osuđivan, što je sud utvrdio iz uvjerenja iz kaznene evidencije na ime okrivljenog Z. C. izdatog od strane ovog suda pod brojem KE 566/2019 od 05.04.2019. godine, shodno čemu su po ocjeni suda, a imajući u vidu prednje, kazna rada u javnom interesu na koju je osuđen okrivljeni G. V. u trajanju od 360 (tristotinešezdeset) časova koja će se izvršiti za vrijeme od 6 (šest) mjeseci i izrečena uslovna osuda okrivljenom Z. C., kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ponovo ne učini krivično djelo, srazmjerne stepenu krivice okrivljenih i težini učinjenog krivičnog djela i sa istima će se u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore i svrha izricanja uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, tj. da okrivljeni ubuduće ne vrše krivična djela, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni su shodno čl. 226 i 229 ZKP-a, obavezani da ovom sudu solidarno plate troškove krivičnog postupka, u iznosima od po 30,00 eura, na ime sudskog paušala, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu izloženog, a shodno čl. 303 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana 25.06.2019. godine

S U D I J A

Nenad Vujanović s.r.

- PRAVNA POUKA
- Protiv ove presude dozvoljena je žalba,
- ako presuda nije u skladu sa zaključenim sporazumom.

ZTO-Paunović Nataša

Dn-a: Po primjerak presude dostaviti:

-ODT-u Podgorica

-okrivljenim

-braniocu okrivljenih

Postupljeno dana _____

Namještenik_____

